

1500371-36.2019.8.26.0417

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VICTOR GAVAZZI CESAR

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial: 2120451/2019

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PAULO HENRIQUE ANTONIO

Data da Audiência:

12/05/2022

Aos 12 de maio de 2022, às 15h53min, na sala de audiência do Edifício do Fórum, nesta cidade e comarca, perante o Exmo. Sr. Dr. VICTOR GAVAZZI CESAR, MM Juiz de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

3ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, ., Vila Affine - CEP 19700-000, Fone: (18)3361-2844,

Paraguacu Paulista-SP - E-mail: paraguacu3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500371-36.2019.8.26.0417

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial: 2120451/2019

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PAULO HENRIQUE ANTONIO

Data da Audiência:

12/05/2022

Aos 12 de maio de 2022, às 15h53min, na sala de audiência do Edifício do Fórum, nesta cidade e comarca, perante o Exmo. Sr. Dr. VICTOR GAVAZZI CESAR, MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Paraguaçu Paulista, comigo escrevente de sala, foi aberta a Audiência Virtual de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação supramencionada e entre as partes referidas, realizada na modalidade de teleconferência, inteiramente gravada, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. A fim de que não se alegue qualquer nulidade em relação à audiência ser realizada de forma virtual, consigno que este juízo em todas as audiências neste formato tem tomado as cautelas necessárias para garantir a incomunicabilidade das testemunhas e para que elas não escutem os depoimentos umas das outras, mesmo diante das limitações que a condução da audiência de forma virtual impõe. Apregoadas, compareceram o Exmo. Sr. Promotor de Justiça, Dr.

Rodrigo Coury Souza Meirelles, o defensor constituído, Dr. Luiz Fernando Freitas de Souza, bem como o acusado, Paulo Henrique Antônio. Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos de Vitor Luis Santos, Michel Pereira da Silva, Danilo Oliveira Santana, Luis Rogério Pinto, testemunhas comuns, seguido do interrogatório do réu, em mídia digital. Pelas partes nada foi requerido na fase do art. 402, do CPP. Pelo MM Juiz foi dito: "1. Declaro encerrada a instrução. 2. Concedo às partes a palavra para alegações finais orais". Pelo Ministério Público foi dito: "MM Juiz, apresento alegações finais orais". Pela Defesa foi dito: "MM Juiz, reitero a manifestação ministerial". Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença: PAULO HENRIQUE ANTÔNIO foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque na noite de 23 de abril de 2019, por volta das 20h28min, na rua José Esturque Filho nº 01, neste município e comarca, teria guardado e mantido em depósito, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 21 porções de maconha, com peso líquido de 15,41g, droga que determina a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 07/09) e laudo de constatação provisória (fls. 65/67) e definitivo da droga (fls. 68/70). O réu foi devidamente notificado e apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, por não se vislumbrar qualquer hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público e a Defesa se manifestaram pela absolvição do acusado, apontando para a fragilidade do acervo probatório. Após, vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação penal instaurada apurar a responsabilidade criminal do réu pela prática dos fatos narrados na denúncia. Registre-se, de início, que processo transcorreu normalmente, não havendo irregularidades ou nulidades a serem sanadas. Ademais, não se vislumbram quaisquer questões preliminares ou prejudiciais suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Deste modo, presentes os pressupostos processuais e as condições de admissibilidade da pretensão acusatória, passo ao exame do mérito. Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta imputada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os critérios de materialidade e autoria, para todos os crimes apontados na denúncia. Pois bem. A partir de uma detida análise da prova coligida ao longo da instrução processual, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a absolvição do acusado é medida de rigor. Vejamos. A testemunha Luís Rogério Pinto, Policial Militar, informou em juízo o seguinte: "participei da ocorrência. Estávamos em patrulhamento de rotina quando recebemos informação de um transeunte que não quis se identificar, informando que Paulo, filho da Cátia, ex-vereadora, estaria próximo ao então mercado Continente, vendendo entorpecentes. Ele esconderia as drogas em um árvores ou nas imediações. Fomos até o local abordamos Paulo Henrique e outros dois indivíduos. Somente foram localizados R\$30,00 (trinta reais) com Paulo Henrique. Solicitamos apoio de outra equipe e começamos a diligenciar. Paulo percebeu que eu havia encontrado a droga, se aproveitou de um descuido e saiu correndo. Não conseguimos detê-lo. No entanto, ele deixou os documentos pessoais para trás e a droga que foi localizada. Apresentamos os materiais na DP para registrar o Boletim de Ocorrência. Não avistamos Paulo mexendo no local em que a droga foi localizada. Ele estava em pé, na esquina, conversando com outros indivíduos. A distância em que a droga foi localizada era de cerca de 15 metros de onde ele foi abordado inicialmente. Não me recordo se havia logotipo da loja nas vestes do réu. Dispensamos os outros indivíduos, poque a denúncia somente indicava Paulo Henrique, que possuía dinheiro. Salvo engano, essas pessoas foram qualificadas no relatório Policial, mas não no Boletim de Ocorrência. Não me recordo de seus nomes". No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Vitor Luis Santos, Policial Militar. Já a testemunha Michel Pereira da Silva esclareceu que "se recorda da abordagem que Paulo Henrique sofreu da PM. A abordagem aconteceu logo após ele ter chegado ao local. Eu estava em frente ao Mercado Samaritano.

Estava conversando com Danilo. Após cerca de uma hora que estávamos lá, Paulo Henrique chegou. Cerca de vinte minutos depois, a Polícia chegou. Mandaram colocar as mãos na cabeça, fizeram revistas e não acharam nada. Danilo foi liberado, depois eu, mas eles permaneceram com Paulo Henrique. Não vi, em nenhum momento, drogas serem apreendidas. Nunca ouvi que Paulo Henrique traficaria entorpecentes. Ele reside perto do Posto Trucks, em moradia de baixa renda. Me lembro que Paulo estava com um shorts, tênis de jogar bola e uma camiseta do mercado. Não me recordo se ele mencionou que havia jogado bola no dia em questão". Corroborou tal depoimento a testemunha Danilo Oliveira Santana. Por fim, ao ser interrogado em juízo, o réu Paulo Henrique Antônio negou a prática criminosa. Para tanto, explicou que "havia acabado de receber R\$ 150,00 da "Loja Rio", onde trabalhava com entregadas e cobranças. Fui para casa, deixei R\$ 120,00 e fui jogar bola na quadrinha no Jardim das Oliveiras. Voltei, comprei um espetinho no mercado e encontrei meus amigos na esquina, momento em que fui abordado pelos Policiais. Eles liberaram os meninos, pegaram meus documentos e mandaram eu sentar no chão. Falaram que havia "chegado um BO no meu nome" e o que achassem "dali para baixo" seria meu. Desceram fazendo varredura e eu consegui escapar. Jamais comercializei drogas naquele local. Não cheguei a presenciar a apreensão da droga. Fiquei sabendo apenas por meio do meu advogado. Me evadi na hora do apavoro, pois fiquei com muito medo, já que eles poderiam encontrar qualquer coisa". Encerrada a instrução, denota-se que os elementos de informação coligidos na fase inquisitiva não se confirmaram em juízo, não havendo provas seguras de que o réu efetivamente praticou o crime narrado na denúncia. Nesse sentido, conforme bem salientado pelo Ministério Público e Defesa, cujas manifestações adoto como razão de decidir, não há nenhuma prova concreta que ligue o acusado à propriedade dos entorpecentes encontrados pelos Policiais, tão somente uma "denúncia anônima", cuja procedência e intenções não são passíveis de serem aferidas, nem pode servir como prova para uma condenação. Nesse sentido, o réu foi abordado em meio à via pública, enquanto conversava com amigos, sem portar nada de ilícito. Ademais, em momento algum o réu foi visto mexendo ou se deslocando até o local em que o entorpecente foi encontrado. Como é consabido, as provas produzidas em inquérito policial e não ratificadas em juízo não são aptas ao propósito condenatório. Frise-se, nesse sentido, o teor do art. 155, do Código de Processo Penal, segundo o qual "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". No mais, o fato de terem sido realizadas atividades com a finalidade de elucidar-se a autoria do delito não dispensa a acusação de produzir, sob o crivo do contraditório, prova segura da responsabilização do denunciado pelos fatos descritos na exordial acusatória, nos termos do artigo 156 do Diploma Processual Penal. Frise-se que o direito penal não se coaduna com juízos hipotéticos e superficiais. Imprescindível estruturar, pois, o decreto condenatório em robustos elementos de prova, existentes nos autos, sobre a real e efetiva participação do agente na prática da infração penal, do que não se cogita na hipótese. Portanto, diante desse contexto, extrair conclusão segura quanto à demonstração da responsabilidade penal implica mero exercício de dedução não amparado pelo quadro probatório formado. A prova é frágil e apenas indiciária, não servindo de base ao decreto condenatório. Assim, na esteira do que já restou consignado nas manifestações do Ministério Público e da Defesa, que também adoto como razão de decidir, o frágil acervo probatório impede o édito condenatório, de modo que a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, à luz dos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória contida na denúncia e ABSOLVO o réu PAULO HENRIQUE ANTÔNIO da acusação da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Após as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. PRIC". Ante o teor da sentença, as partes renunciaram ao prazo recursal, motivo pelo qual a sentença transitou em julgado nesta data, servindo cópia da presente ata como certidão. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e cumpra-se. Tratando-se de processo digital, ficam dispensadas as assinaturas dos presentes, conforme Artigo

1.269 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai regularmente assinado pelo MM Juiz de Direito. Eu, Paula Pais Gonçalves, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.